ESTATUTOS

ESTATUTOS
DE LA
COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS
DEL COMPLEJO
URBANISTICO RESIDENCIAL

asr

La comunida
plejo Urbanísti
LES DE SAN
presentes Estat
ellos, por la Le
21 de julio de 1
las pertinentes
libro II del Có
juicio de la más
nanzas aprobad

artículo 2.°

Serán cotitulares con carácter forzoso de esta Comunidad, por cuotas proindiviso que se crea en este Acto, los dueños de las distintas parcelas o fincas singulares objeto de propiedad individual resultantes de la Urbanización total en todas sus fases del Complejo Urbanístico Residencial LOS ANGELES DE SAN RAFAEL.

Este ingreso forzoso en la Comunidad tendrá lugar, para los propietarios singulares de las distintas parcelas del total Complejo Urbanístico, desde el momento de la inscripción de la respectiva parcela como finca independiente en el Registro de la Propiedad, en virtud de la pertinente escritura de división o segregación de las correspondientes fases.

artículo 3.°

La cuota de participación de cada copropietario en la Comunidad se designará por un número de puntos igual al número de metros cuadrados de la parcela objeto de propiedad individual.

La cuota de participación en la Comunidad es anejo inseparable de la propiedad de cada parcela singular y exclusiva; y con cada parcela se entenderá transmitida automáticamente la participación o cuota en la Comunidad. La unión indisoluble entre la cuota y la propiedad exclusiva de cada parcela se ajustará a lo dispuesto en el párrafo 2.° del artículo 396 del Código Civil.

artículo 4.°

PRIMERO.—Son elementos y bienes comunes de carácter indivisible pertenecientes a esta Comunidad:

a) Las calzadas y viales con sus accesos principales y accesorios, tanto los aptos para el tránsito rodado como los destinados a peatones de todas las fases del Complejo Urbanístico.

b) Los báculos o postes de alumbrado en calzadas y viales.

c) Las redes generales de desagüe y conducción de aguas residuales y fecales y las correspondientes estaciones depuradoras de todo el Complejo Urbanístico.

d) Los muros, vallas o setos que circunden el total Complejo Urbanístico y lo delimiten, así como sus puertas o accesos.

SEGUNDO.—Con carácter enunciativo y no meramente tasativo, se consideran servicios comunes a efectos de conservación los siguientes:

a) Las calzadas y viales, arbolados, arcenes y jardinería en terrenos de la Comunidad.

b) Las redes generales de desagüe y estaciones depuradoras.

c) Limpieza general de viales y calzadas del Complejo Urbanístico.

d) Consumo de energía eléctrica del alumbrado público y de agua en contadores de boca de riego de los elementos de la Comunidad.

e) Servicios de guardas, conserjes, porteros, jardineros, con sus uniformes, calzado, armamento, bandas, licencias y accesorios, y, en suma, la organización y funcionamiento de los servicios.

f) Y en general los nuevos servicios de interés general para el Complejo Urbanístico que se pudieran establecer en el futuro.

artículo 5.°

Son de propiedad exclusiva y privativa de la Entidad Urbanizadora INMOBILIARIA LOS ANGELES DE SAN RAFAEL, S. A., quien libremente podrá explotar y regular su uso y disfrute, así como enajenarlos y cederlos a terceras personas naturales o jurídicas, los siguientes bienes y derechos:

PRIMERO.—Las zonas deportivas-recreativas instaladas o que se instalen en lo sucesivo. No obstante, los propietarios de parcelas sitas en el Complejo Urbanístico Residencial LOS ANGELES DE SAN RAFAEL tendrán acceso a dichas zonas previo pago o abono de las cuotas que en su día serán establecidas por la Entidad propietaria.

SEGUNDO.—Todas las instalaciones para suministro de agua a las parcelas del Complejo Urbanístico Residencial LOS ANGELES DE SAN RAFAEL, tales como lugares e instalaciones de captación, tuberías de elevación y distribución hasta cada parcela, depósitos y grupos elevadores. Dichos suministros serán objeto del pertinente contrato entre la Entidad propietaria y cada uno de los usuarios.

TERCERO. — Los transformadores de energía eléctrica, redes de alta tensión y de distribución en baja para uso privado y para alumbrado público, etc. También este suministro será objeto del pertinente contrato.

CUARTO.—El pantano construido por INMOBILIARIA LOS ANGELES DE SAN RAFAEL, S. A., a sus expensas sobre el río Moros, siendo dicha entidad constructora y concesionaria la única beneficiaria del mismo que podrá libremente explotarlo, regular el uso y disfrute de los elementos que componen dicha concesión y enajenar sus derechos dentro de las pertinentes autorizaciones legales.

artículo 6.°

Serán gastos comunes los relativos a los bienes y servicios objeto de la comunidad y, en general, aquellos que sean de interés para todos los propietarios y no correspondan exclusivamente a cada condueño.

Todos los condueños, desde el momento de su ingreso en esta Comunidad, contribuirán a los gastos comunes en la proporción correspondiente a su cuota en dicha Comunidad.

La renuncia por uno de los propietarios a uno o varios de los servicios comunes a que tiene derecho no le exime de pagar la parte correspondiente.

La contribución de cada condueño a los gastos comunes se hará dentro de la primera quincena de cada trimestre natural. El incumplimiento o demora en la observancia de esta obligación queda sujeto a lo prevenido en la Ley de Propiedad Horizontal del 21 de julio de 1960.

artículo 7.°

El propietario de cada parcela singular, así como la Comunidad respecto a los bienes comunes, están sujetos y obligados a permitir en ellos los servicios y servidumbres precisos requeridos por la creación de servicios comunes de interés general para el Complejo Urbanístico, entre ellos, especialmente, para conducciones generales de agua, electricidad y alcantarillado de desagües y aguas fecales, siempre que no se desvirtúen en lo esencial la configuración de cada parcela.

artículo 8.°

En el caso de enajenación de una parcela, los dueños de las demás no tendrán por este solo título el derecho de tanteo ni el de retracto.

artículo 9.°

Al propietario de cada parcela singular le corresponden:

a) El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre el espacio delimitado por la cabida de sus lindes y la propiedad exclusiva de las obras interiores que realice en dicha parcela, con sujeción a las normas y limitaciones fijadas por las Ordenanzas del Complejo Urbanístico.

b) La utilización y disfrute de los elementos y servicios comunes, conforme a su naturaleza y destino y con arreglo a su participación en la Comunidad.

c) El derecho y la obligación de participar en el Gobierno de la Comunidad en la forma que se establece en los artículos 12 y siguientes de estos Estatutos.

artículo 10.°

El propietario de dos o más parcelas singulares colindantes podrá, sin necesidad de autorización o acuerdo de la Junta de Copropietarios, *AGRUPARLAS*, siendo la cuota de participación en la Comunidad de la finca resultante de la agrupación igual a la suma de las cuotas correspondientes a las parcelas agrupadas, y dividir posteriormente esta finca resultante de la agrupación en las mismas parcelas primitivas u originarias o grupos de ellas, obteniéndose en este caso la cuota de las fincas resultantes de esta división por reparto de la cuota total de la finca dividida entre ellas con arreglo al número de metros cuadrados de superficie. En ningún caso podrá el propietario de una parcela enclavada en el Complejo Urbanístico Residencial LOS ANGELES DE SAN RAFAEL unirla o agruparla a cualquier porción de terreno que no forme parte integrante de dicho Complejo; así como tampoco podrá hacer uso de los bienes, servicios y suministros del Complejo Urbanístico para terrenos no comprendidos en el mismo.

artículo 11.°

Cada parcela singular puede tener uno o más propietarios. Si el dominio estuviere repartido o perteneciere a dos o más personas, designarán a una sola de ellas para el ejercicio de todos sus derechos, pero responderán solidariamente todas ellas de cuantas obligaciones les correspondan en la Comunidad, sin perjuicio de sus obligaciones entre sí.

artículo 12.°

La Comunidad se regirá por una Junta General, una Comisión Rectora, un Presidente, un Secretario y un Administrador.

Los cargos de Presidente, Secretario y Miembros de la Comisión Rectora recaerán necesariamente en Miembros de la Comunidad y son irrenunciables.

artículo 13.°

La Junta General estará formada por todos los propietarios que integren la Comunidad, y representa a ésta con las más amplias facultades. Sus acuerdos que no vayan contra la Ley o estos Estatutos son obligatorios para todos los partícipes, aun para los desidentes o ausentes.

Sus acuerdos se harán constar en el Libro de Actas, las que, lo mismo que las certificaciones, serán autorizadas con las firmas del Presidente y Secretario nombrados por la Junta.

artículo 14.°

La Junta General de Propietarios elegirá entre ellos un Presidente y un Secretario.

Estos nombramientos se harán por un año prorrogable tácitamente por períodos iguales. Ello no obstante, los nombrados podrán en todo caso ser removidos en Junta ordinaria o extraordinaria en cuya convocatoria se incluya como uno de los asuntos a tratar.

En las Juntas en defecto de Presidente hará sus veces el Secretario, y en defecto de éste el Propietario que entre los asistentes sea Titular de mayor cuota de participación en la Comunidad; y en caso de que hubiera varios con igual cuota, el que entre éstos ostente en la Junta mayor representación de cuotas de propietarios no asistentes personalmente; y si persiste la igualdad de circunstancias, el que de ellos tenga más edad. Por igual procedimiento se designará el propietario que en la Junta hará las veces del Secretario cuando éste no concurra personalmente o actúe como Presidente.

artículo 15.°

Convocatoria, reuniones y acuerdos de la Junta General de Propietarios:

a) *CONVOCATORIA.*—La Junta se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos del año próximo y las cuentas del último ejercicio, o para cualquier otro asunto que sea de interés común. Los ejercicios económicos anuales concluirán el 31 de diciembre de cada año. La convocatoria se hará por el Presidente; también podrá hacerla un número de propietarios que represente, por lo menos, el veinticinco por ciento de las participaciones en la Comunidad, según el artículo 15 de la Ley. Deberán notificarse por escrito con las menciones siguientes:

1.° El lugar, día y hora de celebración de la Junta.

2.° El asunto o asuntos a tratar.

3.° Un turno destinado a ruegos y preguntas de los concurrentes.

La reunión puede celebrarse cualquier día sea o no festivo, y la citación se hará con seis días por lo menos de antelación; en el caso de que la Junta fuera calificada por el Presidente o los promotores de extraordinaria, se hará con el tiempo necesario para que llegue a conocimiento de todos. La Junta podrá reunirse válidamente sin convocatoria siempre que concurran la totalidad de los copropietarios.

b) *REUNIONES.*—La reunión tendrá lugar en el Complejo Urbanístico Residencial LOS ANGELES DE SAN RAFAEL o en un local adecuado de Madrid, a elección del Presidente o de los copropietarios que la convoquen.

La concurrencia podrá ser personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario con firma conocida por el Presidente o legitimada por notario.

Si alguna parcela pertenece proindiviso a diferentes propietarios, éstos nombrarán a un representante para asistir y votar en las Juntas.

Los usufructuarios tienen derecho de asistencia y voto cuando se trate de asuntos de mera administración, pero corresponderán dichos derechos al nudo propietario para cuantos asuntos no tengan dicho carácter.

c) *ACUERDOS.* — Después de discutir un asunto se pondrá a votación entre todos los concurrentes, siendo obligatorio el acuerdo de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación en la Comunidad. Si la mayoría no pudiera obtenerse por falta de asistencia de los propietarios se procederá a una nueva convocatoria con los mismos requisitos que en la primera, salvo que estuviere prevista en ésta. En esta última reunión serán obligatorios los acuerdos adoptados por los asistentes que representen más de la mitad de las cuotas de los propietarios presentes y representados en la reunión. Si tampoco pudiera lograrse la mayoría, se estará a lo que dispone el párrafo 3.° de la regla 2.ª del artículo 16 de la Ley. No obstante, regirán otras reglas para los siguientes casos:

Se exigirá la unanimidad de los copropietarios en los casos de modificación en las reglas contenidas en los presentes Estatutos como título constitutivo de la copropiedad o en la alteración de la estructura fundamental de los elementos comunes. No obstante, los propietarios que debidamente citados no hubieran asistido a la Junta serán notificados de modo fehaciente, judicial o notarialmente, del acuerdo adoptado, y si en el plazo de un mes a contar de dicha notificación no manifestasen en la misma forma su discrepancia, se entenderán vinculados por el acuerdo, que no será ejecutivo hasta que transcurra tal plazo, salvo que antes prestaren su conformidad.

artículo 16.°

Los acuerdos de la Junta General de Propietarios serán ejecutados por el Presidente y la Comisión Rectora salvo que se acuerde otra cosa. Será título suficiente para ello la certificación obtenida por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Sólo podrá suspenderse dicha ejecución por acuerdo en contrario de la propia Junta General o por resolución judicial, según determinan las normas 3.ª, 4.ª y 5.ª del artículo 16 de la Ley.

artículo 17.°

El Presidente representará a la Comunidad, en juicio o fuera de él, ante el Estado, provincia, municipio, entidades y toda clase de personas físicas o jurídicas. Dirigirá los debates y por su orden serán convocadas las reuniones. Asimismo podrá comparecer ante notario público, cediendo en nombre de la Comunidad poder general para los pleitos a favor de procuradores de los Tribunales.

artículo 18.°

La Junta General de Propietarios designará una Comisión Rectora compuesta por cinco copropietarios como mínimo y diez como máximo, cuyos cargos serán irrenunciables y su duración será de un año, prorrogable tácitamente por períodos iguales, aunque en este caso de prórroga sin obligación de aceptar.

La Comisión Rectora será presidida por el propio Presidente de la Junta General, actuando como Secretario el que fuera de la Junta. La Comisión se reunirá necesariamente una vez dentro de cada uno de los cuatro trimestres del año y siempre que lo soliciten dos de sus miembros.

artículo 19.°

Son facultades de la Comisión Rectora:

a) Ordenar la ejecución de obras dentro del presupuesto y aquellas otras de carácter urgente y necesario, aun en el caso de que no estuvieran presupuestadas.

b) Llevar a ejecución todos los acuerdos de la Junta, ordenar los gastos de la Comunidad, ordenar los ingresos que correspondan a cada comunero, pudiendo determinar la constitución de un fondo común en la forma y cuantía que prudencialmente disponga.

c) Nombrar y separar libremente al Administrador, que podrá no ser copropietario, fijándole el sueldo dentro del presupuesto y delegando en él las facultades que tenga por conveniente.

d) Llevar la dirección de las cuentas y formular el presupuesto normal a la Junta de comuneros.

e) Ostentar la dirección jurídica de la Comunidad ejercitando en nombre de ésta las acciones que le corresponda a través de su Presidente.

f) Resolver sobre todos los asuntos no expresados en los apartados anteriores que tengan carácter urgente, rindiendo cuenta en su caso y en su día a la Junta General.

artículo 20.°

Para la válida reunión de la Comisión Rectora será preciso la concurrencia de las tres quintas partes de sus miembros. Los acuerdos de la Comisión Rectora se tomarán por mayoría de asistentes y se harán constar en un libro de Actas firmadas por el Presidente y Secretario. Cada miembro de la Comisión tendrá derecho a un voto cualquiera que sea su cuota en la Comunidad, y en caso de empate el voto de Presidente será dirimente.

artículo 21.°

La Junta General elegirá un Secretario por un año, prorrogable tácitamente por iguales períodos de tiempo, que llevará la correspondencia y custodiará todos los documentos y libros y expedirá certificaciones con el visto bueno del Presidente. En cuanto a sus facultades, en lo no previsto en estos Estatutos, se estará a lo que disponga la Junta General, la Comisión Rectora y, en su defecto, en la Ley y en el Código Civil para el mandato.

artículo 22.°

El Administrador tendrá las facultades inherentes a su cargo para hacer cobros y pagos normales dentro del presupuesto, ordenar las reparaciones y obras generales, preocupándose de estar al día en el pago de todas las obligaciones de la Comunidad y realizando todo aquello que sea necesario para la conservación y buen estado de las cosas y servicios, llevando clara contabilidad y toda clase de justificantes que someterá a la Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá ampliar o reducir estas facultades en la forma que estime más conveniente.

El Administrador podrá asistir a las reuniones de las Juntas Generales y de la Comisión Rectora y estará obligado a ello cuando expresamente se lo convoque con voz, pero sin voto.

artículo 23.°

La Comunidad de propietarios llevará con carácter obligatorio dos libros: el de propietarios, en el que se hará constar el nombre del propietario de cada parcela y los sucesivos cambios de titularidad, y el de Actas, en el que se extenderán los acuerdos que adopten la Junta General y la Comisión Rectora debidamente firmados por el Presidente y Secretario.

En el libro de propietarios se consignarán los domicilios de los mismos, que podrán ser, bien en la zona residencial, bien en cualquier otro punto del territorio español, a efectos de notificaciones y convocatorias, y éstos serán los únicos domicilios legales a tales efectos. Siendo varios los interesados en una parcela habrán de designar una sola persona que les represente en la Junta, y mientras tal designación no se efectúe quedarán en suspenso los derechos pertenecientes a tal parcela respecto a la Comunidad, aunque sin perjuicio de que las obligaciones inherentes a la misma sean de la responsabilidad solidaria de todos los dichos interesados.

artículo 24.°

Para todos los asuntos relativos a la Comunidad, los propietarios que a la misma pertenezcan renuncian a sus fueros propios y se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

disposición transitoria

Hasta la total terminación de las obras de urbanización del Complejo Urbanístico Residencial LOS ANGELES DE SAN RAFAEL en todas sus fases, la entidad urbanizadora o la persona natural o jurídica cesionaria de dicha realización ejercerá las funciones atribuidas en estos Estatutos a la Junta General de Copropietarios, Comisión Rectora, Presidente, Secretario y Administrador.

La citada entidad urbanizadora extraerá de estos Estatutos por analogía los criterios para distribuir las cargas y gastos entre los miembros de la Comunidad que vayan ingresando en ella hasta la total realización de dicho Complejo Urbanístico.

No obstante, en facultad de dicha entidad urbanizadora o de la persona natural o jurídica concesionaria de sus derechos en la realización del conjunto, antes de transcurrir el plazo señalado en esta disposición, el marcar el comienzo de la plena actuación de los órganos señalados en el primer párrafo de esta norma transitoria, con relación a una o varias de las fases del Complejo Urbanístico.